

KC桌面——外资精译

世界贸易组织：WTO裁定欧盟反倾销案汇率计算违规，印尼胜诉

世界贸易组织近日就印尼诉欧盟脂肪酸反倾销案发布裁决报告，认定欧盟在计算反倾销税时未按规则使用销售当日汇率，违反《反倾销协定》第2.4.1条。这一裁定涉及反倾销调查中的汇率换算方法、产业损害认定标准、以及调查程序合规性等关键议题，对全球贸易救济规则的执行具有参考意义。

汇率计算违规导致反倾销税超出合法范围

WTO专家组认定，欧盟委员会在计算印尼Musim Mas公司的倾销幅度时，未使用“销售当日”汇率，而是采用了其他时间点的汇率。这一做法直接违反了《反倾销协定》第2.4.1条关于汇率换算的明确规定。由于倾销幅度计算错误，欧盟据此征收的反倾销税也超出了合法范围，同时违反了《反倾销协定》第9.3条和GATT 1994第6:2条。专家组指出，反倾销税金额必须与依据正确方法计算的倾销幅度保持一致，这是贸易救济措施合法性的基本要求。

> KC评论：汇率换算看似技术细节，实则直接影响企业被征收的反倾销税金额。出口企业在应对反倾销调查时，应仔细核查调查机关使用的汇率日期是否与销售记录一致。

产业损害认定：印尼多项主张未获支持

印尼还就欧盟的产业损害认定提出多项质疑，包括调查机关未适当评估正面趋势指标、未给予特定生产者意见足够权重等。但专家组逐一驳回了这些主张，认为印尼未能证明欧盟在整体损害评估中未给予正面趋势因素适当权重。专家组强调，调查机关有权在综合评估中权衡不同因素，只要其分析过程合理、透明，就不构成违规。这一结论意味着，在产业损害认定环节，调查机关拥有较大的裁量空间。

调查程序合规性：部分主张被驳回，程序问题需关注

印尼还主张欧盟在反倾销调查程序上存在多项违规，包括在申请方撤回申请后继续调查、未统一管理反倾销和反补贴调查程序等。专家组认定，欧盟在申请方撤回申请后继续调查并不违反《反倾销协定》第5.6条，因为该条款仅要求调查机关“审查”是否应终止调查，而非必须终止。此外，印尼关于欧盟“未成文措施”的主张因未能提供充分证据而被驳回。专家组最终建议欧盟将其措施调整至符合WTO规则的状态。

> KC评论：本案表明，WTO争端解决机制对反倾销调查的程序合规性审查非常严格，尤其在汇率换算等具体技术环节。出口国在挑战反倾销措施时，需要精准定位违规点并提供充分证据。